

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                        |               |
|---------------------------|------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 3451/2535 | นายประสาธ คุณโคตร      | โจทก์         |
|                           | นายพัฒนา ทวงทอง        | จำเลย         |
|                           | นายจเร ไชแสง ทนายโจทก์ | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคแรก

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท โจทก์ฎีกาโต้แย้งดุลพินิจ ของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ ไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่พิพาทห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 63)

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 64)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ที่พิพาทนั้นเป็นการ  
โต้เถียงการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ ภาค 1 อันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จ  
จริง ซึ่งต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก  
ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

\_\_\_\_\_

พิจาระห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ที่พิพาทนั้นเป็นการ  
โต้เถียงการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ ภาค 1 อันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จ  
จริง ซึ่งต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก  
ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เรียงธรรม ลัดพลี-บุญส่ง วรรณกลาง-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |